

1500113-30.2022.8.26.0608

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090287/2022 - 2º Distrito

Policial de Franca, 24030845 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvaneto Godinho Filho

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos. Decido em razão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500113-30.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500113-30.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090287/2022 - 2º Distrito

Policial de Franca, 24030845 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvaneto Godinho Filho

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos. Decido em razão da promoção da MM. Juíza que prolatou a sentença a 2ª Vara

da Comarca de Aparecida.

Conheço dos embargos opostos pela Defensoria Pública, uma vez que são tempestivos e, no mérito, acolho-os integralmente, posto que a omissão apontada se faz presente na sentença atacada.

De fato, quando da dosimetria da pena, houve omissão em relação à aplicação da causa de diminuição (crime tentado).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e o faço para declarar que a fundamentação e o dispositivo da sentença de págs. 192/200, passam a ter a seguinte redação:

“(…)

Na terceira fase, aplicável a majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, pelo que promovo o aumento à razão de 1/3, perfazendo 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. A seguir, diminuo a pena em 2/3, tendo em vista que o acusado sequer chegou a dar partida nos veículos, de modo que aplicável a fração máxima de diminuição, perfazendo a pena de 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 4 dias-multa para cada delito.

Finalizadas as reprimendas concernentes a cada crime, de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, visto que os delitos foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e local, além de contar com o mesmo modus operandi, tratando-se de crimes de mesma espécie. Sendo assim, é o caso de se aplicar a pena de um só dos delitos, acrescida da fração de 1/6, em razão do número de delitos perpetrados (dois), o que perfaz uma pena de 6 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 4 dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o ABERTO, na forma do art. 33, caput e alíneas, e § 2º e § 3º, do Código Penal.

Não obstante, o caso comporta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Com efeito, observo que a pena privativa de liberdade aplicada não supera quatro anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais não pesam contra o acusado.

Sendo assim, atenta ao fato de que a quantidade da pena privativa de liberdade não supera um ano, SUBSTITUO a pena corporal por uma restritiva de direitos, qual seja, a prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, em favor de instituição a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), por se tratar de benefício subsidiário.

Destaco que a substituição se refere apenas à pena privativa de liberdade, permanecendo intacta a pena de multa.

No tocante à pena de multa, na ausência de elementos que demonstrem a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 49, § 1º, do Código Penal c/c art. 297 do Código de Trânsito Brasileiro).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu SILVANETO GODINHO FILHO, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, caput c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 6 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 4 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora por dia de condenação, em favor de instituição a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Por não vislumbrar a (...).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA